الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
مؤسسة التربية و التعليم الخاصة سليم
ETABLISSEMENT PRIVE D'EDUCATION ET D'ENSEIGNEMENT SALIM
ECOLE SALIM
www.ets-salim.com 021 87 10 51 021 87 16 89 Hai Galloul - bordj el-bahri alger
إعتماد رقم 67 بتاريخ 06 سبتمبر 2010 تحضيري- ابتدائي- متوسط - ثانوي رخصة فتح رقم 1088 بتاريخ 30 جانفي 2011

المستوى : الثالثة ثانوي (تسيير واقتصاد 3ASGE)	ديسمبر2015
اختبار الفصل الأول في مادة القانون	المدة: 1سا00

الجزء الأول: (14 نقطة)

السؤال الأول: (07 نقاط)

شركة التضامن هي من شركات الأشخاص :

1 . إشرح العبارة " هي من شركات الأشخاص "

2 . حدّد خصائصها .

3 . أذكر أسباب إنقضائها .

السؤال الثاني : (07 نقاط)

1- عرّف شركة المساهمة .

2 . كيف يتم تأسيس شركة المساهمة ؟

الجزء الثاني : (06 نقاط)

يترتب على عقد الشركة أركان موضوعية وأخرى شكلية .

1- أشرح الأركان الشكلية لعقد الشركة .

بالتوفيق

الإجابة النموذجية لمادة القانون

الجزء الأول: (14)

السؤال الأول:(8 نقاط)

1 ـ شرح العبارة " هي من شركات الأشخاص " :

أي أن شخصية الشريك أساسية في عقد شركة التضامن .

2 ـ تحديد خصائص شركة التضامن :

ـ إكتساب الشريك صفة التاجر .

ـ مسؤولية الشريك مسؤولية تضامنية ومطلقة .

ـ عدم قابلية الحصص للتداول ولا تنتقل للورثة .

ـ إسم الشركة يتكون من أسماء جميع الشركاء ، أو إسم أحدهم متبوعا بكلمة " وشركائه "

3 ـ أسباب إنقضاء شركة التضامن :

ـ وفاة أحد الشركاء مالم يوجد إتفاق مخالف في عقد التأسيس .

ـ إفلاس أحد الشركاء .

ـ منع أحد الشركاء من ممارسة مهنته التجارية ، أو فقدان أهليته .

السؤال الثاني: (06 نقاط)

1- تعريف شركة المساهمة :

هي الشركة التي ينقسم رأسمالها الى أسهم ، وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر الا بقدر حصتهم ، لايقلّ عدد الشركاء فيها عن سبعة (07) .

2 ـ تحديد وشرح إجراءات تأسيس شركة المساهمة :

تتكون شركة المساهمة وفق نوعين من إجراءات التأسيس :

أ ـ اللجوء العلني للإدخار :

ـ تحرير مشروع القانون الأساسي من طرف موثق .

ـ إيداع نسخة من عقد التأسيس لدى مركز السجل التجاري .

ـ تكوين رأسمال عن طريق اللجوء الى الدعوة العامة للإدخار وذلك بطرح أسهم الشركة للإكتتاب العام على الجمهور ، أو صناديق المساهمة للحصول على الأموال .

ب ـ التأسيس دون اللجوء العلني للإدخار:

ـ تحرير مشروع القانون الأساسي من طرف موثق .

ـ إيداع نسخة من عقد التأسيس لدى مركز السجل التجاري .

ـ يقتصر تكوين رأس المال على الشركاء وحدهم .

فقط شرط

الجزء الثاني: (06 نقاط)

1- شـــرح الأركـــان الشـــكـلـيـــة لـعـقـد الشـــــركـــة :

أ ـ الـكـتـابـة : يـجـب أن يـكـون عـقـد الـشـركـة مـكـتـوبـا لـدى الـمـوثـق وإلا كـان بـاطـلا ، ويـجـب أن يـحـتـوي عـلـى الـبـيـانـات الـتـالـيـة : إسـم الشـركـة ونـوعـهـا وغـرضـهـا ومـدتـهـا ، ورأسـمـالـهـا ، وأسـمـاء الـشـركـاء ومـركـز الشـركـة الـرئـيـسي ، وكـيـفـيـة إدارتـهـا .

ب ـ الـشـهـر : لايـعـتـبـر شـرطـا لـصـحـة عـقـد الشـركـة ، وإنـمـا شـرط لـنـفـاد الـعـقـد الـمـنـشـئ لـلـشـخـصـيـة الـمـعـنـويـة في مـواجـهـة الـغـيـر ، وتـتـمـثـل إجـراءات الشـهـر في الـقـيـد في الـسـجـل الـتـجـاري ، وإيـداع مـلـخـص الـعـقـد الـتـأسـيـسي لـلـشـركـة في الـنـشـرة الـرسـمـيـة .